

"Утверждено"

Общим собранием Учредителей

Протокол № 1

от «24» ноября 2004 г.

Изменения внесены общим собранием
учредителей

протокол № 10 от 24 ноября 2004 г.

Изменения внесены общим собранием
учредителей

протокол № 11 от 22 апреля 2013 г.

Изменения внесены общим собранием
учредителей

протокол № 15 от 12 февраля 2016 г.

УСТАВ

Благотворительного фонда поддержки и развития Центра детского творчества Советского района (новая редакция)

г. Новосибирск, 2016 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Благотворительный фонд поддержки и развития Центра Детского Творчества Советского района, именуемый далее Фонд, является некоммерческой организацией, создан по решению Учредителей для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд поддержки и развития Центра Детского Творчества Советского района.

Сокращенное наименование Фонда: **БФ ЦДТ.**

1.3. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, город Новосибирск

1.4. Фонд, создан и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации Устава. Фонд от своего имени может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, заключать от своего имени договоры.

1.6. В соответствии с целями и в предусмотренном законодательством порядке Фонд от своего имени совершает в России сделки и иные юридические акты, соответствующие целям Фонда.

1.7. Фонд действует на принципах хозяйственной самостоятельности, обладает обособленным имуществом.

1.8. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штамп, бланки с наименованием, расчетный и валютный счета в банках Российской Федерации и иные реквизиты юридического лица.

1.9. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

Руководствуюсь Федеральным законом «О Благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2.1. Цель создания Фонда:

- Аккумуляция денежных средств и иного имущества для содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности.

2.2. Предмет деятельности Фонда:

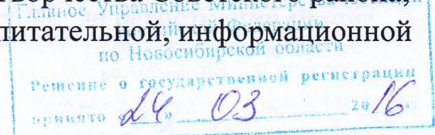
- содействие укреплению финансовой, материальной, учебной, информационной базы Центра Детского Творчества Советского района;

- содействие созданию благоприятных условий для учебы, труда, быта, отдыха и медицинского обеспечения воспитанников и работников Центра Детского Творчества Советского района;

- материальная, организационно-методическая и иная поддержка обеспечения и совершенствования образовательного и воспитательного процесса в Центре Детского Творчества Советского района;

- стимулирование и содействие разработке, применению и развитию эффективных инновационных программ и технологий в Центре Детского Творчества Советского района;

- пропаганда результатов и опыта образовательной, воспитательной, информационной



и иной общественно полезной деятельности работников, учащихся и выпускников Центра Детского Творчества Советского района;

- материальная и иная поддержка одаренных лиц - учащихся или работающих в Центре Детского Творчества Советского района, включая направление их на стажировку, в том числе и за рубеж, а также материальная поддержка нуждающихся учащихся, выпускников и работников Центра Детского Творчества Советского района;

- содействие установлению и развитию международного делового и культурного сотрудничества с образовательными учреждениями;

- организация необходимого правового консультирования, правовой защиты, обеспечение условий для реализации и поддержки прав, свобод и интересов Центра Детского Творчества Советского района, его учащихся и работников;

- содействие оказанию, развитию и совершенствованию образовательных услуг;

- финансирование образовательной деятельности;

- хозяйственная и предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Фонд получает лицензии в установленном законом порядке.

2.5. Средства, полученные от проведения платных мероприятий, предпринимательской и хозяйственной деятельности, используются только на уставные цели, и не подлежат распределению между учредителями и участниками Фонда.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.

3.1. Для осуществления уставных целей Фонд в установленном законом порядке имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- проводить собрания;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

- представлять и защищать свои права, законные интересы работников образования в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

- поддерживать международные и межрегиональные связи;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством о некоммерческих и благотворительных организациях.

3.2. Фонд обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его действия;

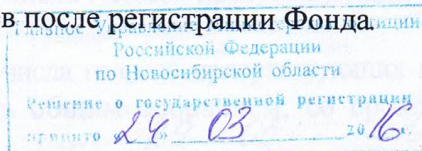
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества в СМИ.

IV. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА.

4.1. Учредителями Фонда являются физические лица.

4.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда.

Учредители обязуется передать в распоряжение Фонда имущество или денежные средства на сумму 500 рублей каждый в течение трех месяцев после регистрации Фонда.



4.3. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Учредители Фонда участвуют в реализации уставных целей путем личного труда, а также путем внесения денежных или материальных средств, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной законодательством.

5.2. Учредители Фонда имеют право:

- участвовать в деятельности всех его органов, а также во всех проводимых мероприятиях;

- избирать и быть избранным в руководящие органы Фонда;

- обсуждать любые вопросы деятельности Фонда и вносить предложения по улучшению его работы;

- получать информацию о деятельности Фонда;

- Обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.

5.3. Учредители Фонда обязаны:

- соблюдать Устав Фонда;

- поддерживать Фонд путем оказания услуг;

- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;

- выполнять решения высшего и руководящих органов Фонда;

- согласовывать свои действия с руководящими органами Фонда;

VI. СТРУКТУРА ФОНДА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

6.1. В структуру Фонда входят: Общее собрание, Президент, Ревизор, Попечительский Совет. Высшим органом управления Фондом является Общее собрание.

6.2. В состав Общего собрания входят: представитель учредителя, Президент, представители попечительского Совета Фонда.

6.2.1. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, если на его заседании присутствует более 50 % его членов.

К компетенции Общего собрания относятся:

- а) изменение устава благотворительного Фонда, внесение в него изменений и дополнений;

- б) образование исполнительных органов Фонда, ее контрольно-ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;

- в) определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;

- г) утверждение годового плана, бюджета Фонда, годового отчета Президента, Ревизора, Попечительского совета;

- д) рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов, а также отчеты об их использовании;

- е) принятие нормативных документов по вопросам деятельности Фонда;

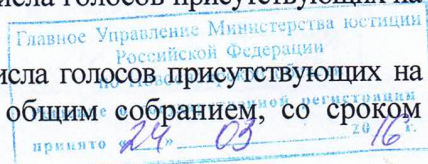
- ж) принятие решения о назначении и проведении ревизий;

- з) принятие решения о создании или упразднении структурных подразделений (филиалов, представительств), хозяйственных обществ, учреждений, организаций, утверждение Положений и Уставов об их деятельности;

- и) ликвидация Фонда;

Решения по вопросам исключительной компетенции п.п. а), б), в), и) принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании.

Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании. Президент Фонда избирается на должность общим собранием, со сроком полномочий 5 лет.



6.3. Президент Фонда:

- без доверенности представляет Фонд и его интересы в отношениях с государственными, общественными и иными организациями, физическими лицами;
- представляет Общему собранию отчет о своей деятельности;
- утверждает нормативные документы, регламентирующие хозяйственную деятельность Фонда;
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Фонда;
- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает счета в банках, выполняет финансовые операции в пределах утвержденной сметы расходов и доходов, подписывает финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда;
- определяет должностные обязанности и компетенцию сотрудников Фонда;
- отвечает перед Общим собранием за соблюдение штатной, финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности, сохранность имущества;
- издает приказы, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Фонда;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами Фонда;
- определяет и утверждает структуру и штат Фонда;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при ликвидации Фонда;
- рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Фонда и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания;
- осуществляет меры по выполнению решений Общего собрания;
- имеет другие полномочия и обязанности, возложенные на него Общим собранием.

6.4. Ревизор Фонда избирается сроком на три года.

6.4.1. Ревизор:

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Фонда;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Фонда.

6.4.2. Акты Ревизора утверждает общее собрание.

6.5. Попечительский совет Фонда избирается сроком на 3 года, состоит минимум из 3-х человек и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

6.5.1. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

6.5.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Попечительский совет может действовать на основании Положения о нем, утвержденного Общим собранием.

6.5.3. Попечительский совет может быть сформирован как из участников Фонда, благотворителей, которые в этом случае не могут быть избраны в руководящие органы Фонда, так и из других лиц.

6.5. Для ведения текущей работы Фонда, оперативного управления его деятельностью выделяются денежные средства на оплату труда работников аппарата Фонда: Президента, бухгалтера, секретаря, других привлекаемых работников.



VII. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Источниками формирования имущества и средств Фонда являются:

- взносы Учредителя;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- возможные поступления из бюджета, от общественных, государственных, муниципальных и иных предприятий, а также коммерческих структур;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- поступления от издательской, печатной деятельности;
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйственных товариществ, обществ, организаций, учреждений, созданных Фондом;
- поступления от гражданско-правовых сделок;
- труд добровольцев;
- поступления от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу Фонда;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.

7.2. Собственностью Фонда могут быть земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, средства связи, множительной техники, имущество культурно-просветительного и спортивно- оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, а также имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда.

В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Фонда в соответствии с его уставными целями.

7.2.1. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг, и в других формах) Учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.

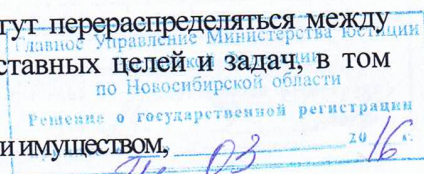
7.3. Фонд может создавать хозяйственные общества. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

7.4. Фонд может самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и организациями любых организационно-правовых структур, с отдельными гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.

7.5. Средства Фонда расходуются кроме целей, предусмотренных в п.п. 2.1, 2.2 Устава, на оплату труда штатных работников Фонда, а также лиц, работающих по договорам, на оплату командировочных расходов, связанных с выполнением работниками аппарата Фонда поручений Общего собрания и Президента.

7.6. Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут перераспределяться между Учредителями Фонда и используются только для выполнения уставных целей и задач, в том числе на благотворительные цели.

7.7. Фонд отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом.



на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда и его подразделений, учрежденных Фондом.

7.8. Фонд финансирует:

- собственные и иные социально-значимые программы и проекты;
- мероприятия и деятельность, предусмотренные п.п. 2.1, 2.2 настоящего Устава.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА.

8.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Фонда могут вносить Президент и Учредители Фонда. Окончательное решение по этому вопросу принимается Общим собранием. Принятые изменения и дополнения регистрируются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

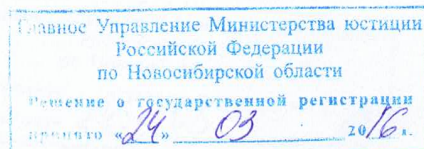
9.1. Прекращение деятельности Фонда может быть произведено только путем ликвидации.

9.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Имущество Фонда, оставшееся в результате его ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Фонда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

9.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в уполномоченный орган, для исключения его из Единого Государственного реестра юридических лиц.



Решение о государственной регистрации изменений в учредительные документы Благотворительного фонда поддержки и развития Центра детского творчества Советского района принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области

24.03.2016 г., № 468

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1045404695874

Сведения о государственной регистрации изменений в учредительные документы внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2165476514487
(учетный номер 5414010552)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 08 (восемь) листов

Начальник Главного управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области

 Б.А. Храбров

